

刑 法
No.327

予備独自問題 R2-10

(配点：3)

月 日

月 日

盗品等に関する罪についての次のアからエまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 賄賂として收受された現金は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる。
- イ. 窃取された物品を買い受けた者が、平穩に、かつ、公然とその占有を開始し、その際、善意無過失である場合、当該物品は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる余地はない。
- ウ. 会社が保管する秘密資料を窃取した者が、自宅で、そのコピーを作成した場合、当該コピーは、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たらない。
- エ. 親族間の犯罪に関する特例（刑法第 244 条）により刑が免除される犯人が窃取した物品は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たらない。

No327

盗品等に関する罪

正答率

37%

予備R2-10

正解

ア 2 イ 2 ウ 1 エ 2

ア 誤っている

本記述は、賄賂として収受された現金は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たるとしている点で、誤っている。

256条1項。盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の拘禁刑に処する。盗品等関与罪の客体は、財産罪によって得られた物に限られ、収賄罪や賭博罪によって得られた物は除かれる。

イ 誤っている

本記述は、窃取された物品が即時取得された場合、当該物品は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる余地はないとしている点で、誤っている。

最決昭34.2.9。判例によれば、財産罪の被害物が第三者により即時取得（民法192条）された場合、本犯である財産罪の被害者は追求権を失い、被害物は盗品性を失うが、ただし、盗品については、被害者が2年間占有回復請求をなし得る（同193条）から、その間なお盗品性は失われないう。したがって、窃取された物品を買い受けた者が、平穩に、かつ、公然とその占有を開始し、その際、善意無過失である場合、当該物品は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる余地がある。

ウ 正しい ★

256条1項により、本記述は正しい。

256条1項によれば、盗品等関与罪の客体は、財産罪に当たる行為によって直接領得された物である必要がある。よって、会社が保管する秘密資料を窃取した者が、自宅で、そのコピーを作成した場合、秘密資料自体が財産罪によって直接領得された物であるが、当該コピーは、直接領得された物ではない（また、そもそもコピーは会社の所有に属しないから、それに対する追求権もない）から、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たらない。

エ 誤っている

本記述は、親族間の犯罪に関する特例により刑が免除される犯人が窃取した物品は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たらないとしている点で、誤っている。

大判大5.7.13。盗品等関与罪の前提犯罪である財産犯は、犯罪として成立している必要はなく、構成要件該当性、違法性を備えた行為であれば足りる。判例も、14歳未満の物が窃取した物品や親族間の犯罪に関する特例により刑が免除される犯人が窃取した物品について、あるいは、公訴時効が完成した場合についても、盗品等関与罪の成立を認めている。